

0000386-52.2018.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Alex Alves Rodrigues

CONCLUSÃO

Em 24/05/2022, faço os presentes autos conclusos à MMª Juíza de Direito. Eu, escrevente, que o digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos.

O réu Alex Alves Rodrigues foi beneficiado em 2º grau com o parcial provimento de seu apelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 01 - Bairro dos Alemães

CEP: 13419-100 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3018 - E-mail: piracicaba1cr@tjsp.jus.br

0000386-52.2018.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000386-52.2018.8.26.0599 - Controle nº 2018/000618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Alex Alves Rodrigues

CONCLUSÃO

Em 24/05/2022, faço os presentes autos conclusos à MMª Juíza de Direito. Eu, escrevente, que o digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos.

O réu Alex Alves Rodrigues foi beneficiado em 2º grau com o parcial provimento de seu apelo para reduzir a pena aplicada na sentença para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 diárias de multa (fls. 253/256).

O presente ação penal transitou definitivamente em 04 de fevereiro de 2020 (fls. 293).

Expedida guia de recolhimento em favor do condenado, aos 03 de março de 2020, esta foi restituída em razão da ausência de realização de audiência admonitória (fls. 309).

Atualmente, os autos aguardavam a designação de audiência admonitória.

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nos termos do artigo 110 do CP, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

Na hipótese em questão, foi aplicada ao réu a pena privativa de liberdade de 1 anos e 8 meses de reclusão, haja vista sua primariedade e sua menoridade relativa.

Portanto, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c o artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição ocorre em 2 (dois) anos.

Diante do novo entendimento adotado pela Suprema Corte, tem-se que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a do trânsito em julgado para ambas as partes.

No presente caso, a r. sentença condenatória transitou em julgado definitivamente aos 04/02/2020.

Logo, a prescrição da pretensão executória se deu em 03/02/2022, tendo, portanto, decorrido o lapso prescricional sem o início do cumprimento da pena.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, reconheço a prescrição da pretensão executória, o que faço com fundamento no artigo 110, c.c. os artigos 112, inc. I, 109, inc. V, e 115, nos termos do artigo 107, inciso IV, 1ª figura, todos do Código Penal, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Alex Alves Rodrigues.

P.R.I.C., arquivando-se oportunamente.

Piracicaba, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA